Norman Schiwora <norman.schiwora@landkreis-mittelsachsen.de> 4.10.2023 12:24

WG: 20230928_WG: Kahlschlag in Lichtenwalde / Illegale Wandertafeln

An kontakt@buergerinitiative-lichtenwalde.de <kontakt@buergerinitiative-lichtenwalde.de> Kopie Landrat Dirk Neubauer <landrat@landkreis-mittelsachsen.de> • Gerd Dalke <gerd.dalke@landkreis-mittelsachsen.de> • Lothar Beier <lothar.beier@landkreis-mittelsachsen.de>

Sehr geehrte Frau Awan,

bezüglich ihrer Anfrage vom 28.09.2023 teilen wir Ihnen folgendes mit:

Weiß die Behörde vom Aufstellen dieser seit Ende August 23 aufgestellten Tafeln?

Der Behörde ist keine Neuaufstellung einer Beschilderung bekannt. Innerhalb des LSG „Lichtenwalde" bedarf die Aufstellung von Beschilderungen entsprechend § 5 Abs. 2 Ziff. 8 der RVO des LSG einer Erlaubnis der Unteren Naturschutzbehörde. Eine Erlaubnis wurde jedoch weder beantragt noch erteilt. Weiterhin ist innerhalb der Grenzen des NSG „Zschopautalhänge bei Lichtenwalde" das Aufstellen von Schrifttafeln oder ähnlichen Objekten auf Grundlage von § 4 Abs. 2 Ziff. 7 der RVO verboten. Eine Ausnahme oder Befreiung von diesem Verbot wurde nicht erteilt.

Die letzte Überwachung im Gebiet erfolgte am 13.07.2023. Die von Ihnen bezeichnete Beschilderung war zu diesem Termin noch nicht feststellbar.

Da ihren Ausführungen nicht entnommen werden kann, an welchen konkreten Standorten die von Ihnen beschriebene Beschilderung angebracht wurde, ist zunächst nicht feststellbar, ob gegen ein Verbot aus den Rechtsverordnungen der Schutzgebiete verstoßen wurde.

Wir bitte daher um Mitteilung von konkreten Schildstandorten, ggf. beispielhaft, um ein entsprechendes Ermittlungsverfahren einzuleiten.

2. Das dargestellte Gebiet auf den Tafeln entspricht in etwa dem Territorium des Landschaftsschutzgebietes "Lichtenwalde" und nicht nur dem ehemaligen Landschaftspark unter dem Grafen Vitzthum von Eckstädt, so dass die Überschrift „Landschaftspark" missverständlich ist.

3. In den Tafeln sind weder FFH-Gebiet, noch Naturschutzgebiete ausgewiesen. Das hat zur Folge, dass Touristen sich falsch verhalten können und dass das Gebiet weiter zerstört wird.

Zu den **Sachverhalten nach 2) und 3)** wird darauf verwiesen, dass eine Zuständigkeit der unteren Naturschutzbehörde für eine Beschilderung nur innerhalb der Schutzgebietsgrenzen, bei der Betroffenheit gesetzlich geschützter Biotope oder Lebensstätten geschützter Arten gegeben ist und im Übrigen keine gesetzliche Pflicht zur Darstellung von Schutzgebietsgrenzen auf Informationstafeln gegeben ist. Die Beschilderung von Schutzgebieten richtet sich in Sachsen nach der Kennzeichnungsverordnung zur Kennzeichnung von geschützten Bestandteilen von Natur und Landschaft. Die Kennzeichnungsverordnung regelt hier ausschließlich Form, Farbgebung, Größe und Aussehen sowie die Standorte und die zu beschildernden geschützten Bestandteile von Natur und Landschaft (konkrete Schutzgebietstypen) von amtlichen Beschilderungen für Schutzgebiete. Die amtliche Beschilderung ist für die Vollziehbarkeit und Gültigkeit der Rechtsverordnung maßgeblich. Darüber hinausgehende Informationstafeln jedoch nicht. Informationstafeln sind daher auch nicht Gegenstand der Verordnung und nur im Einzelfall auf Grundlage der RVO zulässig. Grundsätzlich ist eine Darstellung von Schutzgebietsgrenzen dabei anzustreben, um den Informationsgehalt für den Bürger nachvollziehbar darzustellen. Außerhalb der Schutzgebiete besteht hierbei jedoch keine Einflussmöglichkeit der Naturschutzbehörde und die Darstellung der Grenzen ist eine

freiwillige Angelegenheit der beschildernden Stelle. Hinsichtlich der Bezeichnung „Landschaftspark" wird darauf verwiesen, dass der Begriff nicht geschützt oder rechtlich definiert ist. Zweifelsfrei ist eine Verwendung des Begriffes im Zusammenhang mit dem historischen Landschaftspark plausibel, darüber hinaus jedoch zweifelsfrei irreführend, was jedoch nur im Fall einer Beschilderung innerhalb der Schutzgebietsgrenzen durch die Behörde gesteuert werden kann.

Die übrigen Ausführungen in ihrem Schreiben vom 28.09.2023 nehmen wir zur Kenntnis.

Mit freundlichen Grüßen

Norman Schiwora
1. Sachbearbeiter Naturschutzfachaufgaben
Referat 23.4 Naturschutz
Telefon: 4074
Mobil: 01578 5522305

Von: Clauß, Christin <Christin.Clauss@landkreis-mittelsachsen.de>
Gesendet: Donnerstag, 28. September 2023 16:29
An: Schiwora, Norman <Norman.Schiwora@landkreis-mittelsachsen.de>
Betreff: 20230928_WG: Kahlschlag in Lichtenwalde / Illegale Wandertafeln

Mit freundlichen Grüßen

Christin Clauß
Registratur

Hausanschrift:
Landratsamt Mittelsachsen
Abt. Umwelt, Forst und Landwirtschaft
Ref. Recht, Abfall und Bodenschutz
Leipziger Straße 4
09599 Freiberg
Tel.: 03731/799 4033
Fax: 03731/799 4086
E-Mail: christin.clauss@landkreis-mittelsachsen.de

Postanschrift:
Frauensteiner Straße 43
09599 Freiberg

Web: www.landkreis-mittelsachsen.de

Voraussetzungen, Bedingungen und Einschränkungen für die Zugangseröffnung für signierte und/oder verschlüsselte elektronische Dokumente unter: www.landkreis-mittelsachsen.de in der

Rubrik: E-Government/EU-Dienstleistungsrichtlinie

Von: Spanier, Anke <Anke.Spanier@landkreis-mittelsachsen.de>
Gesendet: Donnerstag, 28. September 2023 14:37
An: Grünwald, Bianca <Bianca.Gruenwald@landkreis-mittelsachsen.de>; Clauß, Christin <Christin.Clauss@landkreis-mittelsachsen.de>
Betreff: WG: Kahlschlag in Lichtenwalde / Illegale Wandertafeln

---

Von: E. Kirsten
Gesendet: Donnerstag, 28. September 2023 14:30:39 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
An: Spanier, Anke
Cc: beate.beydatsch@lds.sachsen.de
Betreff: Kahlschlag in Lichtenwalde / Illegale Wandertafeln

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie Sie sicherlich aufmerksam verfolgen können, herrscht in Lichtenwalde grosse Uneinigkeit zum Thema Waldarbeiten am Schlossberghang und auf dem Kaulhübel genannt Butterberg. Der private Waldbesitzer hat mit Genehmigung der Behörden viele gesunde Bäume entnommen, ja er hat Kahlschlag betrieben. Die ursprünglich vom Waldbesitzer geplante "einzelstammweise Entnahme" ist misslungen.

All dies ist ohne eine adäquate FFH-Verträglichkeitsprüfung geschehen, weil man der Meinung war, dass dies nicht nötig sei.

Unter dem "Deckmantel" der Verkehrssicherung ist es Herrn Jungbeck gelungen, einen Kahlschlag im Ausmaß von weit über 3 ha zu verursachen. All dies ist nicht in einem Nutzwald geschehen. Es geschah im Naturschutzgebiet, ja sogar im FFH-Gebiet. Man sollte gemäß eines Urteils von OGH 2012 berücksichtigen, dass „eine Haftung des Waldbesitzers wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht grundsätzlich nicht für waldtypische Gefahren besteht" (BGB § 823 Dc, LWaldG SL § 25, BWaldG § 14). Eine Wegesicherungspflicht besteht im Wald nicht, auch nicht auf Wanderwegen.

2011 wurden große Teile des Zschopautals als FFH-Gebiet erklärt. Dieses Eldorado der Pflanzen- und Tierwelt wurde nachhaltig zerstört und wird sich so schnell von diesem Eingriff nicht erholen. Sie wissen wie wir, dass hier ein Umweltschaden in großem Umfang entstanden ist. Sie, als verantwortliche Behörde sollten und können nicht einfach wegschauen.

Weil wir uns als engagierte Bürger nicht mehr anders zu helfen wussten, haben wir eine Petition gestartet, die nun auf dem Tisch des Landtagspräsidenten und des Petitionsausschusses in Dresden gelandet ist.

Wir wünschen uns von Ihnen mehr Wachsamkeit und Konsequenz in diesem Fall und werden alle weiteren Schritte verfolgen.

Nun noch ein sehr brisantes Ereignis, was wir Ihnen mitzuteilen haben.

Uns ist aufgefallen, dass eine ganze Anzahl neuer Wandertafeln, insbesondere auf Lichtenwalder Flur, mit dem Wappen der Gemeinde Niederwiesa aufgestellt wurden.
Auf den Rahmen ist oben zu lesen: „Landschaftspark Lichtenwalde" und unten: „Küchen Jungbeck Schreinerei"

Dazu haben wir folgende Fragen:

1. Weiß die Behörde vom Aufstellen dieser seit Ende August 23 aufgestellten Tafeln?

2. Das dargestellte Gebiet auf den Tafeln entspricht in etwa dem Territorium des Landschaftsschutzgebietes "Lichtenwalde" und nicht nur dem ehemaligen Landschaftspark unter dem Grafen Vitzthum von Eckstädt, so dass die Überschrift „Landschaftspark" missverständlich ist.

3. In den Tafeln sind weder FFH-Gebiet, noch Naturschutzgebiete ausgewiesen. Das hat zur Folge, dass Touristen sich falsch verhalten können und dass das Gebiet weiter zerstört wird.

Ich glaube, dass es endlich an der Zeit ist, Tourismus nachhaltig und naturverträglich zu gestalten. Nicht die Natur muss sich uns unterordnen, sondern wir müssen Sie wieder verstehen lernen und im Einklang mit ihr leben.

Ich bitte Sie um Zusammenarbeit und ein ganzheitliches Denken in dem besagten Anliegen.

Mit freundlichen Grüßen,

Josephine Awan